Acord de parteneriat pentru creatori

Contract principal - Vidfluencer Acest acord de parteneriat pentru creatori („Acord”) este încheiat între:

1. Aryan Khan și Jonathan Neill, tranzacționând împreună ca Vidfluencer, un parteneriat obișnuit, care operează la vidfluencer.io („Companie”, „noi”, „noi”); şi

2. Persoana numită în Detaliile creatorului de mai jos ("Creator", "tu"). Acesta intră în vigoare atunci când este semnat de ambele părți.

Detalii despre creator

A se completa de către Creator înainte de a semna. Vă rugăm să completați fiecare câmp marcat cu * (utilizați „N/A” dacă nu se aplică). Nu putem începe lucrul până nu sunt finalizate.

Nume legal complet *
Numele tău, ca pe actul tău de identitate

Numele creatorului/canalului
Numele sub care postați, dacă este diferit

E-mail de contact *
Folosit pentru oferte, plăți și notificări formale

Adresa *
Adresa de domiciliu sau de afaceri

Tara de resedinta *
Necesar pentru regulile fiscale și de publicitate

Canale sociale și mânere *
de ex. Legături TikTok, YouTube, Instagram

PayPal e-mail *
Unde vor fi trimise plățile dvs

număr de TVA
Doar dacă sunteți înregistrat în scopuri de TVA

Vârsta * (bifați unul): [ ] Am 18 ani sau peste [ ] Am sub 18 ani (un părinte sau un tutore legal trebuie să semneze și la sfârșit)

1. Scopul și natura relației

Compania 1.1 operează un serviciu care conectează creatorii de conținut cu parteneriate de brand și oportunități de conținut generat de utilizatori (UGC).

Compania 1.2 nu este o agenție de management al talentelor. Compania nu gestionează, direcționează sau controlează canalele, strategia de conținut sau marca Creatorului în afara ofertelor specifice pe care le facilitează în temeiul acestui Acord.

1.3 Acest Acord nu creează o relație de angajare, agenție (în afară de facilitarea ofertelor specifice descrise mai jos), parteneriat sau relație de asociere. Creator este un contractant independent în orice moment și decide independent dacă acceptă, refuză sau negociază orice oportunitate.

1.4 Acest acord nu este exclusiv. Creatorul rămâne liber să caute și să accepte oferte de marcă în mod independent sau prin alte părți. Comisionul Companiei (Secțiunea 3) se aplică numai tranzacțiilor pe care Compania le introduce, negociază sau facilitează material.

Metodă de plată * Transfer bancar / Wise (selectați unul)

Detalii plata:
Metodă de plată * PayPal / transfer bancar / Wise (selectați unul)

Detalii plata:

2. Servicii furnizate de Companie

Compania 2.1 va: • identifica și prezenta parteneriatelor relevante ale mărcii și oportunităților UGC Creatorului; • să negocieze condițiile contractului în numele Creatorului, acolo unde Creatorul îi cere; și • să emită un addendum specific ofertei pentru fiecare parteneriat de marcă (a se vedea secțiunea 4).

2.2 Nu se percepe nicio taxă în avans Creatorului pentru aceste servicii.

Compania 2.3 îi va spune Creatorului ce marcă își propune să îl prezinte pe Creator și va împărtăși detaliile Creatorului unei mărci numai după ce Creatorul a fost de acord.

Compania 2.4 nu are autoritatea de a semna nimic pentru Creator sau de a-l lega pe Creator la o înțelegere. Creatorul este obligat doar printr-un addendum la acord pe care l-a semnat.

3. Comision

Rata 3.1. Compania percepe un comision de 20% din Taxa de tranzacție pentru orice tranzacție pe care Compania o obține, introduce sau facilitează material pentru Creator, inclusiv parteneriate de marcă, contracte UGC, sponsorizări și aranjamente de afiliere (o „Ofertă de companie"). „Taxa de ofertă" înseamnă suma totală plătită sau plătibilă către Creator de către marcă în temeiul ofertei, fără TVA, așa cum este stabilit în Addendumul ofertei.

3.2 Când este câștigat. Comisionul se câștigă numai odată ce o ofertă este asigurată cu succes și, cu excepția cazului în care addendumul ofertei prevede altfel, se calculează pe plățile primite efectiv de către Creator de la marcă. Dacă nu există o înțelegere, nu există nicio taxă.

3.3 Cine plătește și cum. Fiecare Deal Addendum va indica rata și suma comisionului și dacă acesta este dedus înainte ca fondurile să fie plătite către Creator, facturate către Creator separat sau plătite de marcă. Dacă marca plătește, de asemenea, Companiei un comision pentru aceeași ofertă, addendumul ofertei va spune acest lucru, iar compania nu va percepe comision Creatorului pentru acea tranzacție decât dacă în addendumul ofertei se precizează în mod clar că ambele se aplică.

3.4 Reînnoiri și extinderi. Orice reînnoire sau prelungire a unei Acorduri de companie cu aceeași marcă, care este convenită în termen de 6 luni de la data la care Compania a introdus pentru prima dată Creatorul în acea marcă, este tratată ca o Acord de companie și se aplică comision. O reînnoire sau prelungire convenită după aceea, fără nicio implicare din partea Companiei, este tratată ca un Creator care aprovizionează în mod independent oportunitatea și nu se aplică niciun comision.

3.5 Oferte independente. Nu se aplică niciun comision pentru ofertele pe care Creatorul le obține în întregime independent, fără introducerea Companiei sau implicarea materială.

3.6 Neocolire. Timp de 6 luni de la data la care Compania l-a prezentat pentru prima dată pe Creator la o marcă, Creator nu va trata marca respectivă prin alt canal pentru a evita comisionul.

3.7 Părțile sunt de acord că comisionul limitat în timp pentru tranzacțiile reînnoite sau extinse este o protecție rezonabilă și proporțională a interesului legitim al Companiei în introducerile pe care le face și nu este mai extinsă ca sferă sau durată decât este necesar în acest scop.

4. Addenda Individual Deal

4.1 Fiecare ofertă de marcă facilitată de Companie va fi înregistrată într-un addendum scris separat, semnat de Creator. Fiecare addendum va specifica: numele mărcii, livrabile, specificațiile de conținut, drepturile de utilizare acordate, orice perioadă de exclusivitate, taxa de tranzacție, comisionul (vezi clauza 3.3), cine plătește creatorului și când, termenele limită și cerințele specifice mărcii.

4.2 În cazul în care un addendum privind tranzacția intră în conflict cu acest acord, acesta guvernează, dar numai pentru respectiva tranzacție.

4.3 Nicio ofertă de marcă nu este obligatorie pentru Creator până când Creatorul nu a examinat și semnat addendumul relevant pentru ofertă.

5. Condiții de plată

5.1 Fiecare addendum la tranzacție va preciza dacă marca plătește direct Creatorului sau plătește Compania.

5.2 În cazul în care Compania primește bani pentru Creator, Compania deține cota Creator pentru Creator și o plătește de către PayPal (cu excepția cazului în care este convenită în scris o altă metodă) în termen de 7 zile de la primirea fondurilor compensate, cu excepția cazului în care Anexa tranzacției prevede un interval de timp diferit. Compania va oferi Creatorului o scurtă declarație care să arate suma primită și orice deducere.

5.3 Fiecare parte suportă propriile taxe de plată, cu excepția cazului în care addendumul acordului prevede altfel.

5.4 Creator este singurul responsabil pentru propriile obligații fiscale. Compania nu reține impozitul în numele Creatorului.

6. Confirmările creatorilor și codul de conduită

Creatorul 6.1 confirmă că detaliile date în Detaliile creatorului sunt corecte, că Creatorul este liber să intre în acest Acord și că Creatorul are 18 ani sau peste, sau că un părinte sau tutore legal a semnat acest Acord de mai jos.

6.2 Atunci când produce conținut în temeiul oricărui addendum privind ofertele, Creatorul este de acord să:

- (a) să furnizeze conținut care respectă specificațiile și termenele limită din Addendumul ofertei;
- (b) să păstreze controlul creativ deplin asupra formatului, stilului și livrării, cu condiția ca conținutul final să satisfacă cerințele declarate ale mărcii;
- (c) să dezvăluie în mod clar parteneriatele plătite în conformitate cu regulile de publicitate aplicabile (de exemplu ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance sau echivalentul în țara Creatorului), inclusiv o etichetă vizibilă #ad, #sponsored sau „parteneriat plătit”;
- (d) să nu prezinte în mod fals marca, produsul sau Compania și să nu facă afirmații false, înșelătoare sau nefondate;
- (e) să nu utilizeze filmări, muzică, imagini sau alte materiale care încalcă proprietatea intelectuală sau drepturile unei terțe părți;
- (f) să menţină o conduită profesională în toate comunicările cu mărcile şi reprezentanţii Companiei;
- (g) să evite comportamentul ilegal, discriminatoriu, hărțuitor, defăimător, sexual explicit sau, în orice alt mod, susceptibil să afecteze în mod rezonabil reputația mărcii sau a Companiei în timp ce produce conținut conform prezentului Acord; şi
- (h) să dezvăluie cu promptitudine orice conflict de interese (de exemplu, o tranzacție existentă cu un concurent direct) înainte de a accepta un addendum la tranzacție.

7. Proprietatea intelectuală și drepturile de utilizare

Creatorul 7.1 își păstrează dreptul de proprietate asupra conținutului pe care îl produc, sub rezerva drepturilor de utilizare acordate mărcii și/sau Companiei în temeiul Addendum-ului relevant.

7.2 Orice termeni de licență, ferestre de utilizare sau perioade de exclusivitate sunt specificate pentru fiecare ofertă și nu se extind dincolo de ceea ce este convenit în respectivul Addendum.

8. Confidențialitate Fiecare parte va păstra confidențialitatea orice informație non-publică partajată de către cealaltă sau de către un partener de marcă (de exemplu, termenii ofertei, taxele, produsele nelansate și strategia de campanie) și nu le va dezvălui terților fără consimțământ, cu excepția consilierilor profesioniști care au o obligație de confidențialitate sau când dezvăluirea este cerută de lege.

9. Protecția datelor

9.1 Fiecare parte va respecta UK GDPR și Data Protection Act 2018 în legătură cu datele personale partajate în cadrul acestui Acord.

Compania 9.2 va folosi datele personale ale Creatorului pentru a rula acest serviciu, pentru a propune și a aranja oferte și pentru a efectua plăți și le va împărtăși cu o marcă numai așa cum se prevede în clauza 2.3. Compania îl va păstra în siguranță și nu îl va vinde.

10. Termen și reziliere

10.1 Acest acord nu are o dată fixă de încheiere și nu expiră odată cu trecerea timpului. Ea rămâne în vigoare până când oricare dintre părți îl încheie printr-o notificare scrisă de 14 zile, în conformitate cu Secțiunea 15 (Notificări).

10.2 În cazul în care, atunci când este dată o notificare, un addendum de tranzacție obținut de Companie este încă activ, acest acord nu se va încheia până la finalizarea respectivei tranzacții, în ciuda perioadei de notificare de 14 zile. „Finalizat” înseamnă ultima dintre data de încheiere a campaniei din Addendumul ofertei și data la care Creatorul a fost plătit integral.

10.3 Încheierea acestui acord nu afectează: (i) comisionul deja datorat pentru tranzacțiile garantate înainte de încheierea acestuia; (ii) obligații în temeiul oricărui Addendum al Ofertei active, care continuă până la finalizarea respectivei tranzacții; sau (iii) clauzele 3.4 și 3.6 pentru mărcile la care Creator a fost introdus înainte de încheierea acestuia.

10.4 Oricare dintre părți poate înceta imediat prezentul Acord printr-o notificare scrisă dacă cealaltă comite o încălcare materială care nu este remediată în termen de 14 zile de la notificarea scrisă care a solicitat acest lucru. Compania poate suspenda sau încheia acest Acord imediat dacă Creatorul încalcă în mod semnificativ clauza 6.2.

11. Limitarea răspunderii

Rolul companiei 11.1 se limitează la introducerea și facilitarea oportunităților. Cu excepția cazului în care un Addendum la Ofertă prevede altfel, Compania nu este parte la acordul de marcă subiacent și nu este responsabilă pentru neplata, încălcarea sau conduita greșită a unei mărci.

11.2 Niciuna dintre părți nu este răspunzătoare față de cealaltă pentru daune indirecte, incidentale sau consecutive care decurg din acest acord.

11.3 Nimic din acest Acord nu limitează sau exclude răspunderea oricărei părți pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijență, fraudă sau declarații false frauduloase sau pentru orice altă răspundere care nu poate fi limitată sau exclusă conform legislației engleze.

11.4 Sub rezerva clauzei 11.3, răspunderea totală a Companiei care decurge din sau în legătură cu acest Acord, fie prin contract, delict (inclusiv neglijență) sau altfel, nu va depăși comisionul total primit de Companie din ofertele Creatorului în cele 12 luni dinaintea revendicării.

12. Despăgubiri Creatorul este de acord să despăgubească Compania împotriva pierderilor și costurilor rezonabile care decurg din pretențiile terților cauzate de încălcarea de către Creator a clauzei 6.2, utilizarea de către Creator a materialelor care încalcă drepturile sau declarații false făcute în conținutul produs în baza acestui Acord.

13. Soluționarea litigiilor și legea aplicabilă

13.1 Părțile vor încerca mai întâi să rezolve orice dispută în mod informal, prin discuții de bună-credință.

13.2 Acest acord este guvernat de legile England and Wales. Litigiile nerezolvate informal sunt supuse jurisdicției exclusive a instanțelor England and Wales.

14. Întregul acord și modificări

14.1 Acest acord, împreună cu orice addenda semnată, reprezintă întregul acord între părți cu privire la acest subiect și înlocuiește orice discuții sau acorduri anterioare, scrise sau orale.

14.2 Fiecare parte confirmă că nu s-a bazat pe nicio declarație care nu este prevăzută în prezentul acord, dar nimic din acest acord nu exclude răspunderea pentru denaturarea frauduloasă.

14.3 Orice modificare a acestui Acord trebuie să fie în scris și aprobată de ambele părți (confirmarea prin e-mail este suficientă).

15. Notificări

15.1 Orice notificare în temeiul acestui Acord, inclusiv notificarea de încetare conform Secțiunii 10, trebuie să fie în scris și trimisă prin e-mail la adresa de e-mail a Creatorului din Detaliile Creatorului și la adresa de e-mail pe care Compania o oferă Creatorului în scris sau printr-o altă metodă scrisă convenită între părți.

15.2 O notificare este tratată ca primită: dacă este trimisă prin e-mail înainte de ora 17:00 într-o zi lucrătoare, în acea zi; în caz contrar, în următoarea zi lucrătoare; dacă este trimis prin poștă, la două zile lucrătoare de la postare.

16. Separabilitate În cazul în care o prevedere este considerată invalidă, ilegală sau inaplicabilă, restul continuă să fie în vigoare, iar părțile vor negocia cu bună-credință pentru a o înlocui cu una care își atinge intenția inițială cât mai aproape posibil.

17. Renunțare Nicio nerespectare sau întârziere de către oricare dintre părți în exercitarea unui drept în temeiul prezentului Acord reprezintă o renunțare la acel drept și nicio exercitare unică sau parțială a unui drept nu împiedică exercitarea lui în continuare.

18. Creatorul misiunii nu poate cesiona, transfera sau subcontracta drepturile sau obligațiile lor în temeiul prezentului Acord fără acordul prealabil scris al Companiei. Compania poate atribui acest Acord unui succesor al afacerii sale, cu condiția ca Creatorul să fie notificat în scris.

19. Drepturi ale terților Acest acord nu acordă drepturi nimănui care nu este parte la acesta, iar Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 nu se aplică acestuia.

20. Omoloage și semnătură electronică Prezentul acord poate fi semnat în omologi, inclusiv prin semnătură electronică, fiecare dintre acestea fiind un original și care împreună formează un singur acord.

Semnături Prezentul acord nu are o durată fixă și continuă până la încheiere, în conformitate cu Secțiunea 10.

În numele Vidfluencer (Aryan Khan și Jonathan Neill, tranzacționând împreună ca Vidfluencer):



Jonathan Neill



Aryan Khan

Creator:

Nume (imprimat): _____

Semnătura: _____

Părinte sau tutore legal (doar dacă Creatorul are sub 18 ani):

Sunt părintele sau tutorele legal al Creatorului. Sunt de acord cu acest Acord și mă voi asigura că Creatorul îl respectă.

Nume (imprimat): _____ Relația cu Creatorul: _____

Semnătura: _____